

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/1568

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול מס בגין זקיפה סלולרית), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 2 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 2(2) –
- (1) בכל מקום, המילים "ברדיו טלפון נייד" – יימחקו ;
- (2) אחרי "כהוצאה" יבוא "ולמעט הוצאות שימוש ברדיו טלפון נייד".

דבר ה ס ב ר

בשנים האחרונות גדלה התחרות בשוק הסלולר ומחירי החבילות לצרכן עבור שימוש חודשי מוגדר של דקות שיחה הוזלו באופן משמעותי, בוודאי בהשוואה לשנת 2002, עת הותקנו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב–2002.

כאמור, עם כניסתן של חברות נוספות לשוק הסלולר הישראלי, אנו עדים לירידת מחירים דרסטית שמציעות חברות הסלולר השונות. מאז כניסתן לתוקף של התקנות כאמור, הסכום שבו מחויבים כל העובדים שברשותם מכשיר סלולרי שמעבידם העמיד לרשותם יכול להגיע עד 50 שקלים חדשים לערך מידי חודש.

לפיכך, נוכח התחרות הגואה בענף הסלולר, הופכת אותה הטבת סלולר שניתנת לעובדים על ידי המעבידים ללא כדאית בעליל, ויתרה מכך, לאמצעי נוסף דרכו המדינה יכולה להעשיר את קופתה שלא בצדק.

בשל התקנות, עדיף לעובד לעשות שימוש במכשירו הסלולרי האישי לצורכי עבודתו, כדי להימנע מתשלום מס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מס זה יוצר פגיעה בתנאי העסקתם של העובדים בכך שהשימוש בטלפון שניתן ממקום העבודה הופך ללא כדאי כלכלית, וכך נאלץ העובד בעל כורחו לוותר על הטבה שמגיעה לו במסגרת עבודתו ועיסוקו. על כן, מוצע כי הוצאות עבור מכשיר טלפון סלולרי לעובד יהיו פטורות מהמס הקבוע לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/4348/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת חברי הכנסת (פ/404/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שרון השכל וקבוצת חברי הכנסת (פ/2418/20) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3397/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1197/22 ; פ/1990/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים חמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/815/24 ; פ/700/25).

הצעת החוק זהה לפ/700/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)